

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL FICTÍCIA Nº 99, DE 20 DE AGOSTO DE 2024

Institui o Regime de Tributação sobre Renegociações e Operações de Crédito (RETROC), disciplina a constituição e cobrança do crédito tributário, estabelece regras de fiscalização, processo administrativo fiscal e penalidades, e dá outras providências.

NORMA FICTÍCIA — ARTEFATO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A TESTES DE MLOps, VERSIONAMENTO NORMATIVO E DETECÇÃO DE OBSOLESCÊNCIA.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Estadual, faz saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DA INCIDÊNCIA E DO FATO GERADOR

Art. 1º Fica instituído o Regime de Tributação sobre Renegociações e Operações de Crédito – RETROC, incidente sobre operações de renegociação de dívidas que envolvam remissão, anistia, redução de encargos ou dilação de prazo superior a 90 (noventa) dias.

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do RETROC na data da assinatura do instrumento de renegociação, aditivo contratual, termo de confissão ou documento equivalente.

Art. 3º O RETROC tem como sujeito passivo a pessoa física ou jurídica beneficiária da renegociação, sem prejuízo da responsabilidade atribuída às instituições intervenientes pela legislação tributária.

Art. 4º Nas operações formalizadas por meio eletrônico, considera-se ocorrido o fato gerador na data da conclusão da assinatura digital ou da manifestação eletrônica inequívoca de vontade das partes.

CAPÍTULO II

DAS ISENÇÕES E DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 5º Ficam isentas do RETROC as operações de renegociação em que:

I – o principal atualizado seja inferior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

II – o sujeito passivo demonstre regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual;

III – a renegociação esteja vinculada a programa público de recuperação de créditos;

IV – a operação decorra de determinação judicial;

V – a renegociação tenha por objeto exclusivamente encargos financeiros anteriormente reconhecidos como indevidos.

Art. 6º A isenção prevista no inciso I do art. 5º não se aplica quando o sujeito passivo possuir duas ou mais operações renegociadas no mesmo exercício financeiro cuja soma dos respectivos principais ultrapasse o limite estabelecido.

Art. 7º A utilização de contratos distintos ou de instrumentos sucessivos com a finalidade de fracionar artificialmente a operação será considerada, para fins tributários, como uma única renegociação.

Art. 8º O benefício fiscal fica condicionado à manutenção da regularidade das informações prestadas pelo sujeito passivo e à comprovação documental dos requisitos previstos nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. A perda da condição necessária à fruição da isenção acarretará o lançamento do tributo dispensado, acrescido dos encargos legais.

CAPÍTULO III

DA BASE DE CÁLCULO E DAS ALÍQUOTAS

Art. 9º A base de cálculo do RETROC corresponde ao valor total da dívida renegociada na data da formalização do instrumento.

Art. 10. Integram a base de cálculo:

I – o principal atualizado;

II – os juros de mora;

III – as multas contratuais;

IV – os encargos financeiros incorporados à dívida;

V – os demais valores consolidados no instrumento de renegociação.

Art. 11. Não integram a base de cálculo os valores correspondentes a garantias que não tenham sido convertidas em pagamento, depósitos judiciais não levantados e parcelas expressamente excluídas da renegociação.

Art. 12. A alíquota do RETROC será de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo.

Art. 13. Nas operações que envolvam obrigações de natureza distinta, cada obrigação deverá ser individualizada para fins de apuração da respectiva base de cálculo.

Art. 14. A autoridade fiscal poderá determinar a segregação das operações quando identificar elementos que indiquem fracionamento artificial, simulação ou subavaliação da base tributável.

Art. 15. A base de cálculo será reduzida em 25% (vinte e cinco por cento) quando a renegociação estabelecer pagamento integral em até 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas.

Parágrafo único. O benefício previsto no caput será cancelado em caso de inadimplemento que resulte na resolução da renegociação.

CAPÍTULO IV

DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Art. 16. O crédito tributário será constituído mediante lançamento, observado o disposto no Código Tributário Nacional e na legislação tributária estadual.

Art. 17. O lançamento conterà a identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria tributável, o montante devido, os fundamentos jurídicos e os elementos necessários à exigência.

Art. 18. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo deixar de prestar declaração, prestar informação inexata, não recolher o tributo devido ou utilizar indevidamente benefício fiscal.

Art. 19. A fiscalização poderá utilizar livros, documentos fiscais, contratos, arquivos eletrônicos, registros contábeis e demais elementos de prova admitidos em direito.

CAPÍTULO V

DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO

Art. 20. O direito de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, observadas as regras estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.

§ 1º Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo será contado conforme a disciplina nacional aplicável.

§ 2º A existência de procedimento fiscal somente produzirá efeitos sobre a decadência quando expressamente prevista na legislação tributária.

Art. 21. A ação para cobrança judicial do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito.

Art. 22. A prescrição será interrompida e suspensa nas hipóteses previstas na legislação tributária nacional.

Art. 23. Reconhecida administrativamente a decadência ou a prescrição, será cancelado o crédito tributário correspondente, mediante decisão fundamentada da autoridade competente.

CAPÍTULO VI

DA FISCALIZAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Art. 24. A fiscalização do RETROC compete à administração tributária estadual, a quem incumbe verificar o cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias.

Art. 25. O sujeito passivo deverá conservar os documentos relativos às renegociações pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contado da extinção das respectivas obrigações.

Art. 26. As instituições credoras deverão encaminhar à administração tributária, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, informações relativas às operações abrangidas pelo RETROC.

Art. 27. O Dossiê de Conformidade deverá conter o instrumento de renegociação, a memória de cálculo, a identificação das partes e os documentos utilizados para determinação da incidência tributária.

CAPÍTULO VII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Art. 28. O Processo Administrativo Fiscal será instaurado mediante auto de infração, notificação de lançamento ou ato administrativo equivalente.

Art. 29. O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo de 20 (vinte) dias, contado da ciência do lançamento.

Art. 30. A impugnação deverá conter a identificação do interessado, a exposição dos fatos, os fundamentos jurídicos, os pedidos e as provas disponíveis.

Art. 31. A autoridade julgadora de primeira instância poderá determinar diligências e solicitar informações adicionais necessárias à instrução do processo.

Art. 32. Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 33. O recurso será apreciado pelo órgão colegiado competente da administração tributária estadual.

Parágrafo único. O recurso voluntário terá efeito suspensivo quanto à exigibilidade do crédito, observado o disposto na legislação tributária.

Art. 34. A decisão administrativa definitiva deverá ser fundamentada e conter relatório, apreciação das questões relevantes e dispositivo conclusivo.

CAPÍTULO VIII

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 35. A falta de recolhimento do RETROC sujeitará o infrator à multa de 30% (trinta por cento) do tributo devido.

Art. 36. A falta ou atraso na entrega de declaração ou informação obrigatória sujeitará o infrator à multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por obrigação não cumprida.

Art. 37. A prestação de informação inexata, quando não caracterizado dolo, fraude ou simulação, sujeitará o sujeito passivo à multa de 40% (quarenta por cento) do tributo que deixou de ser recolhido.

Art. 38. A utilização indevida de isenção ou redução de base de cálculo sujeitará o beneficiário à multa de 60% (sessenta por cento) do valor do tributo dispensado.

Art. 39. A reincidência específica implicará majoração da multa em 25% (vinte e cinco por cento), sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

Art. 40. A instituição credora que deixar de encaminhar o Dossiê de Conformidade no prazo previsto no art. 26 ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor da operação.

Art. 41. A omissão deliberada de operação sujeita ao RETROC será punida com multa de 75% (setenta e cinco por cento) do tributo omitido.

Art. 42. A prática de dolo, fraude ou simulação destinada a suprimir ou reduzir o RETROC sujeitará o infrator à multa de 100% (cem por cento) do tributo omitido.

Parágrafo único. A aplicação da penalidade prevista no caput dependerá de lançamento de ofício e de fundamentação individualizada dos elementos caracterizadores da conduta.

CAPÍTULO IX

DA RESPONSABILIDADE E DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Art. 43. Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador ou que tenham concorrido para a prática de infração, na forma da legislação aplicável.

Art. 44. A denúncia espontânea será admitida quando acompanhada do pagamento integral do tributo devido e dos juros de mora, antes do início de qualquer procedimento fiscal relacionado à infração.

Art. 45. Não se considera espontânea a regularização efetuada após o início de procedimento fiscal ou medida administrativa de fiscalização relacionada diretamente à obrigação inadimplida.

CAPÍTULO X

DA ARRECADAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. A arrecadação do RETROC será destinada ao Tesouro Estadual, observadas as vinculações constitucionais e legais.

Art. 47. A administração tributária poderá estabelecer sistemas eletrônicos para declaração, apuração, pagamento e fiscalização do RETROC.

Art. 48. O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado de sua publicação.

Art. 49. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 50. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos tributários após 90 (noventa) dias, observadas as limitações constitucionais ao poder de tributar.

Palácio do Governo do Estado, em 20 de agosto de 2024.

[NOME FICTÍCIO DO GOVERNADOR]

Governador do Estado

METADADOS DE TESTE — NÃO INTEGRANTES DO TEXTO NORMATIVO

- **Status:** revogada/obsoleta no cenário sintético.
- **Norma substituta:** Lei Complementar Estadual Sintética nº 104/2026.
- **Data de substituição no cenário:** 20 de agosto de 2026.
- **Principais divergências intencionais:** alíquota de 1,5%; isenção até R\$ 30.000,00; prazo de impugnação de 20 dias; recurso de 15 dias; Dossiê em 45 dias; multa básica de 30%; fraude de 100%; reincidência de 25%.
- **Finalidade:** teste de detecção de versão normativa, vigência, conflitos de parâmetros, *diff* legislativo e recuperação da norma aplicável por data.